



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A

SUBBLOQUE IV. DIRECCIÓN PÚBLICA

Tema 25. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI): Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITs): Funciones. La transparencia y el acceso a la información en las comunidades autónomas y entidades locales

AUTOR: Esther Brox Alcañiz.

REVISOR: Daniel Tamayo.

Creación: Noviembre 2020

Actualización: Diciembre 2020

ÍNDICE

1	LA GOBERNANZA PÚBLICA Y EL GOBIERNO ABIERTO.....	3
1.1	CONCEPTO Y PRINCIPIOS INFORMADORES.....	3
1.1.1	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3
1.1.2	PARTICIPACIÓN.....	4
1.1.3	COLABORACIÓN.....	5
1.2	DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN.....	6
1.2.1	DATOS ABIERTOS.....	6
1.2.2	REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	6
1.2.2.1.	MARCO JURÍDICO.....	6
1.2.2.2.	PROYECTO APORTA.....	7
1.2.3	DIFERENCIA ENTRE REUTILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	8
1.3	MARCO JURÍDICO Y PLANES DE GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA.....	9
1.3.1	PLANES DE GOBIERNO ABIERTO.....	9
2	LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.	11
2.1	CONTEXTO	11
2.2	INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE LA LEY.....	11
2.3	TÍTULO I. TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA	13
2.3.1	CAPÍTULO I. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN	13
2.3.2	CAPÍTULO II. PUBLICIDAD ACTIVA	14
2.3.3	CAPÍTULO III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	16
2.3.3.1	EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO	17
2.4	TÍTULO II. BUEN GOBIERNO	20
2.5	TÍTULO III. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO ...	25
3	LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN (OTAI): FUNCIONES	28
4	EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	30
4.1	ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL PORTAL	31
4.2	SUBSEDE ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.....	32
4.3	SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ...	33
4.3.1	HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN DE DATOS (TRUTILS).....	34
4.3.2	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO (GESAT)	34
5	LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: FUNCIONES.....	36
6	LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN LAS ENTIDADES LOCALES	37

7	CONCLUSIONES	41
8	RESUMEN ESQUEMÁTICO	42
9	GLOSARIO	45
10	TEST	46
10.1	PREGUNTAS DE TEST	46
10.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	50
11	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	51
11.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	51
11.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	51

1 LA GOBERNANZA PÚBLICA Y EL GOBIERNO ABIERTO.

1.1 CONCEPTO Y PRINCIPIOS INFORMADORES.

Según la OCDE (2017), se define gobierno abierto como “una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo de la sociedad”. Por lo tanto, podría considerarse como un conjunto de prácticas y tendencias tomadas por el estado para transformar el sector público, sus productos y las formas que tiene de interactuar con la sociedad (CRUZ-RUBIO, CÉSAR NICANDRO, 2015).

La aparición del gobierno abierto se ve influenciada por la aparición de tres procesos que se han desarrollado en las últimas décadas (CRUZ-RUBIO, CÉSAR NICANDRO, 2015):

1. Los avances tecnológicos: las transformaciones de la nueva generación de tecnologías y medios sociales, el auge de la web 2.0 o la revolución de los datos abiertos.
2. Las crecientes presiones ciudadanas por una mayor transparencia.
3. La aparición de gobiernos relacionales que apuestan por una gobernanza colaborativa.

Para entender qué es el Gobierno Abierto resulta fundamental distinguir de aquello que, aunque puede ser y es partícipe del mismo, no debe entenderse como sinónimo de este (CRUZ-RUBIO, CÉSAR NICANDRO, 2015):

1. El gobierno abierto no es lo mismo que gobierno electrónico: Se entiende como gobierno electrónico el uso de las TIC para la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, el gobierno electrónico supone un elemento fundamental y clave para el gobierno abierto, pero no es lo mismo, puesto que por sí mismo no implica un cambio en los valores y principios que rigen el desempeño del sector público.
2. El gobierno no es lo mismo que datos abiertos: Se entrará en profundidad en esta diferencia en el punto 1.2.

El gobierno abierto se basa en una serie de principios fundamentales, unos pilares, que sientan las bases del mismo. Estos pilares son: la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración.

1.1.1 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia busca fomentar y promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía mediante la puesta a disposición de la información gubernamental. Esto trae consigo el empoderamiento de la sociedad civil, la mejora de la implementación de las políticas públicas, la mejora de la gobernanza o favorecer el crecimiento económico y social. La rendición de cuentas, por su parte, son las reglas y mecanismos que permiten reclamar a los actores gubernamentales el justificar sus acciones.

En España hay una clara apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, tal y como se ve en el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se entrará más en detalle en el apartado 2, pero si conviene destacar aquí cual es el triple alcance de esta ley:

1. Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública.
2. Reconocer y garantizar el acceso a la información pública.
3. Establecer las obligaciones de buen gobierno

1.1.2 PARTICIPACIÓN.

La participación ciudadana es considerada como un elemento de redistribución de poder en el que se sitúa al ciudadano como comienzo y final del proceso político. En su comienzo mediante el veto, eligiendo a sus representantes, y al final ejerciendo tareas de control de gestión e impidiendo desviaciones de mandato (posibles gracias a la transparencia).

La participación ciudadana debe estar diseñada correctamente y debe contar con un sustento legal y unos cauces adecuados, favoreciendo un funcionamiento democrático más eficiente y haciendo que los ciudadanos se impliquen en el debate público. Esto permitirá implementar con éxito nuevas medidas y lograr nuevos resultados sociales.

Legalmente, la participación ciudadana lleva contemplándose desde hace décadas. En la Constitución Española aparece en numerosas ocasiones, siendo el articulado más relevante en este sentido el siguiente:

Art 1.1 → España se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho [...]. (Democrático implica que la soberanía reside en el pueblo español)

Art 9.2 → Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y **facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.**

Art 23.1 → Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal

Además, fuera ya del ámbito de la Constitución Española, también se contempla la participación en proyectos normativos que se recoge en:

- Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos”

-
- Artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
 - Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.

Dentro del ámbito de la participación en proyectos normativos, desde el Portal de Transparencia (en el que se entrará en detalle en el apartado 4), en concreto en el espacio de Participación, se redirigirá a los espacios de participación pública de los distintos ministerios. Estos espacios tendrán por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en dos momentos del proceso de elaboración de un proyecto de ley, de un proyecto de real decreto legislativo o de un proyecto de normas reglamentarias. Estos momentos son:

1. Antes de la elaboración del proyecto normativo (CONSULTA PÚBLICA PREVIA)
2. Cuando el proyecto normativo está redactado (AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA)

Además, existen otras fórmulas y casos de éxito de participación ciudadana. Algunas de ellas son:

1. PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING O DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Son un claro ejemplo de fomento de la participación ciudadana en el que además se muestran como el uso de las TIC fomenta la involucración de la ciudadanía en la toma de decisiones, y mejora a su vez la entrega de información y servicios. Casos de éxito en este sentido pueden ser SantanderCityBrain (qué además incluye gamificación), Decide Madrid o Irekia (del Gobierno Vasco).
2. REDES SOCIALES: Los medios y las redes sociales son una forma de comunicación directa entre los ciudadanos y los distintos organismos, ministerios y entidades, así como un lugar de encuentro.
3. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Son aquellos en los que se da la oportunidad a los ciudadanos para que hagan sugerencias y propuestas de inversión en una parte de la partida presupuestaria.

1.1.3 COLABORACIÓN.

La colaboración implica que los ciudadanos, la sociedad civil, empresas y gobiernos actúan juntos para el lograr objetivos comunes. En este pilar tiene especial relevancia los datos abiertos, la reutilización de la información del sector público y el sector infomediario.

El sector infomediario es el conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinados a terceros a partir de la información del sector públicos.

En cuanto a los datos abiertos y a la reutilización de la información se entrará en detalle en el apartado 1.2.

1.2 DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN

Para que los pilares del gobierno abierto sean una realidad, las instituciones están abriendo nuevas vías de diálogo donde las administraciones y la sociedad se comunican de manera bilateral y trabajan de forma conjunta en el beneficio de todos. Para que esta colaboración sea efectiva, son necesarios los datos abiertos, que son la materia prima de la reutilización.

1.2.1 DATOS ABIERTOS

Según el considerando 16 de la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, como datos abiertos se entiende en general como los datos en formatos abiertos que puede utilizar reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin.

Algunas de las consideraciones que se deben tener sobre los datos abiertos son:

- Los datos se vuelven accesibles cuando se publican en línea
- Los datos se vuelven utilizables cuando se publican en un formato común y comprensible (legible por las máquinas)
- Lo importante es que los datos se publiquen bajo una licencia. Esta licencia debe permitir la libre reutilización de los datos (transformación, combinación, uso compartido) incluso con fines comerciales

1.2.2 REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La reutilización de la información del sector públicos consiste en el uso por parte de las personas físicas o jurídicas de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público con fines comerciales o no. Algunos de los beneficios que se obtienen de la reutilización son:

- Desarrolla nuevos productos, servicios y nichos de mercado
- Fomenta el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo
- Incrementa y refuerza la transparencia administrativa.

1.2.2.1. MARCO JURÍDICO

El marco jurídico sobre reutilización en España y en Europa es el siguiente:

1. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
 - Traspone la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público.

-
- OBJETIVOS:
 - Explotar el potencial de la información del Sector Público de forma armonizada estableciendo para ello un marco normativo.
 - Reforzar la eficacia del uso transfronterizo de los datos por parte de los ciudadanos y de las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de valor añadido.
 - Garantizar la igualdad de condiciones en quién solicita la información.
2. Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
 3. Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
 - Transpone la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.
 - OBJETIVOS:
 - Obligación inequívoca de las Administraciones Públicas y Organismos Públicos de autorizar la reutilización de los documentos a excepción de los contemplados por el ordenamiento jurídico
 - Promover el uso de formatos abiertos y legibles por máquinas, así como el uso de licencias abiertas
 - Cálculo del régimen de tarifas por la reutilización según el principio de costes marginales.
 4. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público
 - Fecha límite para transponer la directiva: 17 de Julio de 2021
 - OBJETIVOS:
 - Inclusión de las empresas públicas
 - Incluye los datos de investigación si son financiados con fondos públicos (protegiendo la propiedad industrial e intelectual)
 - Regulación de datos dinámicos de gran importancia para los tratamientos de Inteligencia Artificial o proyectos de SmartCity con sensores. Se contempla su puesta a disposición de manera inmediata tras su recopilación e incluso su descarga masiva cuando proceda.

1.2.2.2. PROYECTO APORTA

En el contexto de la ya mencionada Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público, en el año 2009 nace el Proyecto Aporta con el objetivo de fomentar la cultura de la reutilización de la información del Sector Público y difundir su valor social y económico. Aporta se desarrolla de acuerdo a las pautas marcadas por la estrategia del Plan Avanza, y a partir de 2013 con las pautas de la Agenda Digital para España. Los objetivos del Proyecto Aporta son:

-
1. Fomentar una cultura favorable a la apertura de datos públicos;
 2. Facilitar que las administraciones acometan dicha apertura;
 3. Impulsar el mercado de la reutilización de la información pública.

Dentro del Proyecto Aporta se realiza el proyecto de creación del portal **datos.gob.es** que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público. El fin último de este catálogo es facilitar a los ciudadanos y a las empresas la identificación y acceso de los conjuntos de datos disponibles en el portal datos.gob.es y favorecer la reutilización.

1.2.3 DIFERENCIA ENTRE REUTILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

El concepto de reutilización de la información del Sector Público, y el de Transparencia y acceso a la información están fuertemente relacionados, pero tienen distintas visiones, lo que hace que el ordenamiento jurídico contemple cada uno de los dos ámbitos en leyes distintas.

La transparencia y el acceso a la información pública, tal y como se comentó en el apartado 1.1.1, está regulado por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta ley establece una serie de obligaciones referentes a la publicación de la información pública que permita a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones que les afectan. Entre la información que se debe compartir está la distribución de fondos públicos, las funciones de los distintos órganos o los criterios de actuación de las diversas instituciones. Esta información debe ser compartida de la forma más comprensible posible: a través de datos de calidad, claros y sencillos, que se actualizan periódicamente y que son accesibles.

La reutilización por su parte se regula en las leyes mencionadas en el apartado 1.2.2.1. Este marco jurídico hace mención a la necesidad de procesar y publicar información con unas condiciones que faciliten su reutilización: formatos estructurados, abiertos e interoperables, que garanticen la seguridad, así como la propiedad intelectual e industrial. Es importante que los datos estén completos, y que sean fiables y de calidad. Además, la información que comparten los organismos públicos para ser reutilizada es de naturaleza muy diversa, y va desde los datos de carácter social o económicos hasta información geográfica o estadística; y puede ser utilizada para diversos fines comerciales o no.

Con esta información podemos decir, que las diferencias entre reutilización y transparencia es:

- Tiene normativas separadas
- Taxonomías disjuntas
- Diferentes portales y formatos
- Tiene un objetivo común, la puesta a disposición de la sociedad la información pública.
- Tiene motivaciones distintas:
 - Reutilización: derecho al conocimiento, actividad económica, productividad, y mejorar del servicio público
 - Transparencia: rendición de cuentas y ética pública.

1.3 MARCO JURÍDICO Y PLANES DE GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA.

1.3.1 PLANES DE GOBIERNO ABIERTO

Desde que España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP por sus siglas en inglés), se han llevado a cabo cuatro planes de Gobierno Abierto.

I PLAN DE GOBIERNO ABIERTO (2012-2014)

Centraba su actuación en los siguientes compromisos:

- Aumento de la integridad pública
- Gestión más eficaz de los recursos públicos
- Mejora de los servicios públicos

II PLAN DE GOBIERNO ABIERTO (2014-2016)

Centraba su actuación en los siguientes compromisos:

- Transparencia y datos abiertos
- Gestión más transparente de los fondos públicos
- Participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones

III PLAN DE GOBIERNO ABIERTO (2017-2019)

Centraba su actuación en los siguientes compromisos:

- Potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil procurando que las acciones de Gobierno Abierto respondan a necesidades reales de los ciudadanos.
- Asegurar la cooperación interadministrativa entre los distintos niveles de Administración (estatal, autonómica y local) que propicien iniciativas conjuntas de Gobierno Abierto acordes con la realidad del Estado Español.
- Fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto y sentar bases que permitan la adopción de medidas más allá del Tercer Plan.

IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO (ACTUALIDAD)

En un primer momento se preveía su implantación para el segundo semestre de 2020, no obstante, se han retrasado las fechas y la consulta pública asociada a la elaboración del plan no finalizó hasta el 16 de octubre de 2020.

El IV Plan de Gobierno Abierto es el resultado de una estrategia común y compartida entre distintos actores públicos y privados, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. El IV Plan de Gobierno abierto tendrá una vigencia de cuatro años y se articula entorno a 10 compromisos. Los primeros nueve, son asumidos por la Administración General del Estado y se agrupan en torno a cuatro

ejes de actuación: transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública, y sensibilización y formación; el décimo compromiso incluye medidas formuladas por las administraciones autonómicas y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los nueve primeros compromisos son los siguientes:

1. **Reformar el marco regulatorio de la transparencia.** Incluye, entre otras medidas, la reforma de la Ley de transparencia o la aprobación de su reglamento.
2. **Plan de mejora y refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas.** Con medidas como mejorar el Portal de Transparencia o ampliar la publicidad activa y la rendición de cuentas.
3. **Plan de mejora de la participación ciudadana** dentro del cual se incluye el desarrollo de una Plataforma de Participación Ciudadana en el Portal de Transparencia.
4. **Huella normativa.** Mediante el desarrollo de un sistema que mejore la trazabilidad del proceso de elaboración de normas.
5. **Sistema de integridad pública.** Incluye entre otras medidas la regulación de un registro de lobbies, la modificación de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas o el refuerzo de la integridad pública en ámbitos específicos como el de la inteligencia artificial.
6. **Protección de denunciantes.** Mediante la transposición de la Directiva sobre protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la UE.
7. **Educación y formación.** Dirigidas tanto a la ciudadanía en general como al público experto.
8. **Comunicación inclusiva en Gobierno Abierto.** Plan de comunicación inclusiva y promoción del Gobierno Abierto a nivel internacional, investigación y debate avanzado en Gobierno Abierto y difusión de la producción científica.
9. **Observatorio de Gobierno Abierto.** En el que inicialmente participarán doce ministerios y que pretende reconocer y difundir las buenas prácticas de las administraciones públicas, a lo largo de los próximos cuatro años.

2 LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

2.1 CONTEXTO

La regulación de la transparencia, la publicidad activa y el derecho de acceso en España se suele considerar tardía si se compara con otros países desarrollados que habían empezado a regular todo lo anterior en la segunda mitad del siglo XX. Ejemplo de esto puede ser el caso Finlandia que reguló esto en 1951, Estados Unidos que lo hizo en 1966 o Francia que lo hizo en 1978.

No obstante, la Constitución Española de 1978 ya contemplaba el derecho de acceso en algunos supuestos tasados (archivos y registros), tal y como se recoge en el artículo 105b:

Art. 105b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Este artículo se materializó en el artículo 37 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Además de lo anterior, trasponiendo directivas europeas, se había aprobado la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula entre otros el acceso a la información ambiental, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando se materializó una normativa integral en materia de transparencia.

2.2 INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE LA LEY

Se presenta en este y en los apartados siguientes un resumen detallado de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No obstante, conviene recalcar que resulta conveniente y adecuado acudir a la legislación consolidada publicada en el Boletín Oficial del Estado para conocer más detalles.

Tal y como se define en su preámbulo, La Ley de Transparencia tiene un triple alcance:

1. INCREMENTAR Y REFORZAR LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA regulada a través de las obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones Públicas y Entidades Públicas.
2. RECONOCER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

-
3. ESTABLECER LAS OBLIGACIONES DE BUEN GOBIERNO que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento.

Para lograr este triple alcance, la ley se estructura en tres títulos.

1. TÍTULO I: TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

Este título regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante dos capítulos diferenciados y una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho a la información.

○ PUBLICIDAD ACTIVA:

La Publicidad activa, responde a la obligación, por parte de las Administraciones públicas y sus entidades e instituciones dependientes, de publicar de manera permanente determinada información pública exigida por la ley en sus portales de transparencia o sitios web, con el fin de garantizar la transparencia de su actividad.

En la presente ley, se avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que han de vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentran las Administraciones Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, órganos constitucionales y estatutarios, y entidades que por su relevancia jurídica, o por su condición de perceptores de fondos públicos vendrán obligados.

Los ámbitos a los que afecta la publicidad activa son:

- Información institucional, organizativa y de planificación
- Información de relevancia económica, presupuestaria y estadística.
- Información de relevancia jurídica.
- Aquella información que con mayor frecuencia sea fruto de solicitud de acceso.

Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa, la ley contempla la creación y desarrollo del Portal de Transparencia.

○ DERECHO DE ACCESO

El derecho de acceso es aquel que tiene cualquier persona a acceder a la información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señala la Ley.

Este derecho podrá ejercerse sin necesidad de motivar solicitud y sólo se verá limitado en aquellos casos que así sea necesario por la propia naturaleza de la información. Para facilitar este derecho de acceso, la ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información de la AGE.

2. TÍTULO II: BUEN GOBIERNO

El título II otorga rango de ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos.

3. TÍTULO III: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

El título III crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente al que se le otorgan competencias de:

- Promoción de la cultura de transparencia en la actividad de las Administraciones Públicas
- Control de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública
- Observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Es por lo tanto un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la ley, independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar.

2.3 TÍTULO I. TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

Tal y como se comentó, el título I regula la transparencia mediante la publicidad activa y el derecho de acceso.

2.3.1 CAPÍTULO I. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

El **ámbito subjetivo** de la ley se recoge en el Capítulo I (artículos 2, 3 y 4) y es muy amplio. Recoge a los siguientes sujetos:

- a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
- b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo.

Además, también serán sujetos obligados en cuanto a publicidad activa se refiere los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales; además de entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Finalmente, también estarán bajo la obligación de suministrar información aquellas personas físicas y jurídicas no mencionadas con anterioridad que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a cualquier Administración, organismo o entidad de las que aplica esta ley para que puedan cumplir las obligaciones que en ella se recogen.

2.3.2 CAPÍTULO II. PUBLICIDAD ACTIVA

Los principios generales se recogen en el artículo 5 y sientan sus bases en la obligación de que los sujetos que entran dentro del ámbito de aplicación publicarán

de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia. No obstante, serán de aplicación los límites de derecho de acceso a la información (artículo 14) y los límites establecidos por la protección de datos de carácter personal (artículo 15). La información sujeta a obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada, entendible, preferiblemente en formatos reutilizables y tendrá un acceso fácil, gratuito y basado en los principios de accesibilidad.

La información objeto de publicidad activa es la siguiente:

- Información institucional, organizativa y de planificación (artículo 6). Entren dentro de este ámbito:
 - Información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, la estructura organizativa.
 - Planes y programas plurianuales.
 - Registro de actividades del tratamiento (artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).
- Información de relevancia jurídica (artículo 7). Entren dentro de este ámbito:
 - Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
 - Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda.
 - Proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
 - Entre otros
- Información económica, presupuestaria y estadística (artículo 8). Entren dentro de este ámbito:
 - Contratos
 - Convenios
 - Subvenciones y ayudas públicas
 - Los presupuestos
 - Entre otros

El cumplimiento por la Administración General del Estado de todas las obligaciones anteriormente se controlará por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 9). Además, el incumplimiento reiterado de obligaciones de publicidad activa reguladas tendrá la consideración de infracción grave.

Finalmente, y para facilitar el cumplimiento de la obligación de publicidad activa y para facilitar el acceso a los ciudadanos a la información publicada, la Administración General del Estado desarrollará el Portal de Transparencia (actualmente dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública). Este portal publicará la información de la Administración General del Estado, aunque será posible adoptar medidas complementarias de colaboración con las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Los principios técnicos del Portal de Transparencia serán la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización.

2.3.3 CAPÍTULO III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Este capítulo configura el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud (artículo 12).

Para ello comienza definiendo la información pública (artículo 13) como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

También define los límites del derecho de acceso (artículo 14) que deberán ser aplicados de forma justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección. Además, si alguno de los límites no aplica a la totalidad de la información se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada (artículo 16) En este sentido, el derecho de acceso podrá ser limitado para las siguientes casuísticas (art. 14):

- a) La seguridad nacional
- b) La defensa.
- c) Las relaciones exteriores.
- d) La seguridad pública.
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- h) Los intereses económicos y comerciales.
- i) La política económica y monetaria.
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- l) La protección del medio ambiente.

En el artículo 15 se trata la casuística asociada a la protección de datos personales siendo lo más relevante lo siguiente:

- Para datos personales que contengan ideología, afiliación sindical, religión o creencias se necesita el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
- Para datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, o que contengan datos genéticos o biométricos, o contengan datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas el acceso sólo se podrá realizar con consentimiento expreso o si estuviera amparado por una norma con rango de ley,
- Para dato meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano se deberá conceder el acceso

salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos.

- Para datos personales que no son especialmente protegidos se concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada (se pueden consultar los criterios concretos en la ley)
- Si los datos son disociados (de modo que se impide la identificación) no es aplicable lo establecido en los apartados anteriores.
- Para los tratamientos posteriores al derecho de acceso aplica la normativa de protección de datos personales.

2.3.3.1 EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

Tras las consideraciones generales anteriormente mencionadas, en la sección 2ª la Ley establece un procedimiento de acceso ágil, con un breve plazo de respuesta.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

El procedimiento se inicia mediante la correspondiente solicitud (artículo 17) que contiene:

- Identidad del solicitante
- Información que se solicita
- Dirección de contacto (preferentemente electrónica)
- Modalidad que se prefiera para acceder a la información

El solicitante no tiene obligación de motivar la solicitud, aunque puede exponer los motivos y estos pueden ser tenidos en cuenta cuando se dicte resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.

Se inadmitirán a trámite las solicitudes con las siguientes casuísticas (artículo 18):

- a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
- b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
- c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
- d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
- e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

TRAMITACIÓN:

En cuanto a la tramitación, el artículo 19 recogerá las siguientes casuísticas:

- Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige éste la remitirá al competente

-
- Si la solicitud no identifica de forma suficiente la información se le pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días (si no lo hace se toma el procedimiento como desistido y se suspende el plazo para dictar resolución)
 - Si la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados el tercero tendrá un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
 - En este caso se suspende el plazo para resolver y se informa al solicitante
 - Si la información objeto de solicitud obra en poder del sujeto al que se dirige, pero ha sido elaborada por un tercero, se le remite a este para que decida sobre su acceso.

RESOLUCIÓN

Se recoge en el artículo 20 y dicta lo siguiente:

- Plazo de resolución: máximo 1 mes desde la recepción de la solicitud
 - El plazo puede ampliarse otro mes por volumen o complejidad de la información previa notificación al solicitante
- Las resoluciones que denieguen el acceso serán motivadas
- Pasado el tiempo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución se entiende que la solicitud ha sido desestimada.
- El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver será considerado infracción grave.

FORMALIZACIÓN DEL ACCESO

El artículo 22 recoge que el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica salvo que no sea posible o que el solicitante haya señalado otro medio. Y se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si no se puede dar acceso en el momento de la notificación de la resolución, el acceso deberá otorgarse en un plazo que no sobrepase los 10 días
- Si existe oposición de tercero el acceso sólo podrá realizarse si:
 - Ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado
 - o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir información.
- Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como puede acceder a ella.
- El acceso a la información será gratuito. No obstante la expedición de copias o la transposición de la información podrá dar lugar a exigencias de exacciones.

UNIDADES DE INFORMACIÓN

Con el fin de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que debe presentarse la solicitud de acceso, así como el competente para la tramitación se crean las Unidades de Información (artículo 21).

Las Unidades de Información serán creadas para la Administración General del Estado, mientras que el resto de Administraciones Públicas para las que les es de aplicación el título I de la Ley deben establecer sus sistemas para integrar la

gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna, así como identificar claramente el órgano competente.

Las funciones de las Unidades de información son:

- a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.
- b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
- c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
- d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
- e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
- f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
- g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
- h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.

RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Plazo para interponer la reclamación → 1 mes desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Plazo máximo para resolver y notificar la resolución → 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada.

Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

La competencia para resolver las impugnaciones pertenece:

- Para temas de competencia estatal: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
- Para temas de competencia autonómica o local:
 - Esto queda recogido en la Disposición Adicional 4ª, por la cual corresponderá al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. No obstante, se podrá atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración de un convenio. Por lo tanto queda del siguiente modo:

-
- Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla → El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
 - Resto de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales de su ámbito nacional → El órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.

2.4 TÍTULO II. BUEN GOBIERNO

El título II otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

El ámbito de aplicación (artículo 25) se define para:

- Dentro de la Administración General del Estado:
 - Miembros del Gobierno
 - Secretarios de Estado
 - Resto de altos cargos de la AGE y de las entidades del sector público estatal
- Altos cargos o asimilados de acuerdo con la normativa autonómica o estatal

El título también define los principios generales y de actuación del buen gobierno (artículo 26).

- Principios generales:
 1. Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
 2. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
 3. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
 4. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
 5. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
 6. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
 7. Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
- Principios de actuación:
 1. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
 2. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
 3. Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

-
4. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.
 5. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
 6. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.
 7. Desempeñarán sus funciones con transparencia.
 8. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
 9. No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

La Ley también define las Infracciones y Sanciones en materia de conflicto de interés (artículo 27), en materia de gestión económico-presupuestaria (artículo 28), y en materia de infracciones disciplinarias (artículo 29).

INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Se regula conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de conflicto de intereses.

INFRACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

INFRACCIONES MUY GRAVES

- a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
- b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
- c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
- d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.
- e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o,

en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.

f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley.

g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.

l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado.

ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

INFRACCIONES MUY GRAVES

- a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
- b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
- c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
- d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
- e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
- f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
- h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
- j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- k) El acoso laboral.
- l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

INFRACCIONES GRAVES

- a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
- d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

INFRACCIONES LEVES

a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2.b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

SANCIONES (ARTÍCULO 30)

El artículo recoge lo siguiente:

- Sanciones leves:
 - Amonestación
- Sanciones graves. alguna de las siguientes:
 - La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda
 - La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo
- Sanciones muy graves:
 - Todo lo recogido en las sanciones graves,
 - Destitución del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años.
- En materia económica y presupuestaria, además, se tendrán siempre las siguientes consecuencias:
 - La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
 - La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Criterios para establecer la sanción:
 - a) La naturaleza y entidad de la infracción.
 - b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
 - c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
 - d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
 - e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
 - f) La reparación de los daños o perjuicios causados.

Establecer las sanciones lleva consigo un procedimiento sancionador y un órgano competente para ordenar la incoación (artículo 31), así como unos plazos de prescripción (artículo 32).

- Procedimiento sancionador: iniciado de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior.
- Órgano competente:
 - Consejo de Ministros → si el alto cargo tiene condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
 - Ministro de Política Territorial y Función Pública → si el responsable es un alto cargo de la Administración General del Estado.
 - El órgano que tenga atribuida esas funciones → si el alto cargo pertenece a las Comunidades Autónomas y las Entidades Local.
- Plazo de prescripción de las infracciones previstas
 - Muy graves → 5 años
 - Graves → 3 años
 - Leves → 1 año
- Plazo de prescripción de las sanciones
 - Muy graves → 5 años
 - Graves → 3 años
 - Leves → 1 año

2.5 TÍTULO III. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

En este título la ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tiene como fin (artículo 34) promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Sus características principales son (artículo 33):

- Es un organismo público independiente
- Tiene personalidad jurídica propia
- Actúa con autonomía y plena independencia

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:

- La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
- El Presidente del del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que lo será también de su comisión)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se rige tanto por lo recogido en la Ley 19/2013 como por lo recogido en su Estatuto aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Tiene encomendadas las siguientes funciones (artículo 38):

- a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

-
- b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 - c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
 - d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
 - e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 - f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
 - g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
 - h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno está compuesta por (artículo 36):

- a) El Presidente.
- b) Un Diputado.
- c) Un Senador.
- d) Un representante del Tribunal de Cuentas.
- e) Un representante del Defensor del Pueblo.
- f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
- g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
- h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Y tiene atribuida por el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las siguientes funciones (artículo 12 Real Decreto 919/2014):

- a) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- b) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o que estén relacionados con su objeto.
- c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas.
- d) Proponer al Presidente la adopción de recomendaciones, directrices o guías de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- e) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

-
- f) Convocar con periodicidad al menos anual a los órganos de naturaleza análoga de las comunidades autónomas a efectos de cooperación institucional.
 - g) Articular mecanismos de colaboración con órganos de naturaleza análoga a nivel autonómico o internacional.
 - h) Emitir informe sobre las cuestiones que le someta el Presidente.
 - i) Aprobar el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Su figura se define en el artículo 37. Y resulta relevante lo siguiente:

- Nombramiento: será nombrado por un periodo no renovable de 5 años
- Cese:
 - Por expiración de su mandato
 - A petición propia
 - Por separación acordada por el Gobierno
- Funciones:
 - a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
 - b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
 - c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley.
 - d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
 - e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.
 - f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
 - g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario

3 LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN (OTAI): FUNCIONES

La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI) era una unidad con rango de Subdirección General dependiente de la Secretaría de Estado de las Relaciones con las Cortes. Actualmente la OTAI como tal ha desaparecido siendo sustituida por la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, dentro de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La OTAI se suprimió en el Real Decreto 771/2017 de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Actualmente las funciones de la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano quedan definidas en el artículo 9 del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y son:

h) La gobernanza del teléfono 060, la gestión del Centro de Información Administrativa y la normalización de documentos e imagen institucional.

i) La gobernanza del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración General del Estado y la gestión de la publicación de sus contenidos y del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos.

g) La identificación, diseño, e impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos así como la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a los ciudadanos a través de los distintos canales disponibles, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en los aspectos relativos a la administración electrónica y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos dependientes así como con otras administraciones en coordinación con la Subdirección General de Gobernanza en materia de Registros.

l) El impulso de los planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los ciudadanos en esta materia y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con el soporte técnico de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En relación con la función atribuida a la Secretaría General de Función Pública en el párrafo m) del artículo 7.1 ¹

¹ Art 7.1 m) La coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública prestar el apoyo y soporte necesario para el ejercicio de dicha competencia, como Unidad de Información de Transparencia Central en coordinación con la Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado.

información pública y buen gobierno, así como dictar indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso

4 EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información sujeta al principio de publicidad activa, y dentro de su ámbito de actuación. También publicará la información que se solicite con mayor frecuencia.

Artículo 10. Portal de la Transparencia.

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.
2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo

La Ley también establece que el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, que deberán adecuarse a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

Artículo 11. Principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

- a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
- b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
- c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.

El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se puso en funcionamiento el 10 de diciembre de 2014. Es accesible a través de la dirección: transparencia.gob.es. Los contenidos del portal se estructuran en cinco áreas principales de información:

1. **Información de publicidad activa:** se trata de la información de transparencia sujeta a las obligaciones definidas en la Ley para aquellos organismos incluidos dentro del ámbito de aplicación subjetiva de la Ley definido anteriormente.
2. **Información y ejercicio del Derecho de Acceso a la información pública:** Recoge un conjunto de información sobre los mecanismos para ejercer el derecho de acceso, así como las normas y limitaciones establecidas para ello.

Asimismo, a través del propio Portal, se puede ejercitar el derecho de acceso por medios electrónicos. Para ello hay que tener en cuenta dos cosas: la primera que se requiere identificación del solicitante, para lo que se ofrece el acceso integrado a la plataforma cl@ve; la segunda, que el derecho de acceso es un procedimiento administrativo que por lo tanto debe realizarse a través de una subselección electrónica, a la cual se tiene acceso desde el Portal.

3. **Información de Gobierno Abierto:** Incluye información relativa a Gobierno Abierto, los planes de Gobierno Abierto, el foro y la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.
4. **Participación ciudadana en proyectos normativos**
5. **Más información:** Incluye información que ha sido considerada de relevancia para el conjunto de la transparencia a pesar de exceder lo marcado estrictamente por la Ley.

4.1 ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL PORTAL

Este Portal publica información relativa a:

- La Administración General del Estado.
- Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
- Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
- Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

El Portal no contiene información de Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Sociedades Estatales, Fundaciones y órganos Constitucionales. Estas entidades publicarán su información en sus respectivos portales web y sedes electrónicas.

4.2 SUBSEDE ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

La subsede electrónica del Portal de la Transparencia se regula en la Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

La subsede electrónica tiene las siguientes características:

- a) Integrará a la totalidad de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados y dependientes y permitirá el acceso de la ciudadanía a la información pública prevista en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, mediante la correspondiente solicitud.
- b) La dirección electrónica de referencia de la subsede será <https://sede.transparencia.gob.es/>
- c) La titularidad de la subsede electrónica corresponderá a la Secretaría de Estado de Función Pública.
- d) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la subsede:
 - a. El acceso a través de la sede electrónica del Punto de Acceso General en administración.es y en administración.gob.es.
 - b. La propia subsede electrónica Portal de la Transparencia.
 - c. Para la atención presencial, la oficina 060 de calle Manuel Cortina, 2, 28010 Madrid, así como las Oficinas 060 de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de Direcciones Insulares, conforme a las competencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial y el resto de las oficinas de las Administraciones Públicas en el marco de los convenios suscritos o que pudieran suscribirse, sin perjuicio del acceso a través de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 - d. Para la atención telefónica, los servicios de información departamental, en el teléfono 060.
- e) Los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas son los disponibles en la sede del Punto de Acceso General, de la que deriva la subsede electrónica del Portal de la Transparencia.

f) La subsede electrónica permitirá el derecho de acceso a la información pública a todas las personas debidamente identificadas a través de una solicitud de acceso elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones de un órgano o entidad o cuando sea consecuencia del desarrollo de las competencias que tiene formalmente atribuidas.

g) La gestión tecnológica de la subsede será competencia de la Secretaría General de Administración Digital, en las atribuciones que le competan según lo dispuesto en el Real Decreto 863/2018, de 13 de julio.

h) Será responsable de la gestión, contenidos y servicios puestos a disposición de los interesados en la subsede electrónica, la Secretaría de Estado de Función Pública. La responsabilidad se corresponderá con las competencias que el titular o titulares tengan atribuidas según la legislación vigente.

Además, los contenidos específicos de la subsede serán los siguientes:

- a. Solicitud de acceso a la información pública
- b. Servicio de consulta del estado de las solicitudes.

4.3 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Se muestra a continuación un esquema de la solución tecnológica del Portal de Transparencia en el que se ven dos escenarios:

1. Búsqueda y consulta de la publicidad activa: Se puede destacar técnicamente de este escenario el motor de búsqueda desarrollado sobre Lucene (proyecto de Apache).
2. Derecho de acceso a la información: De este escenario destaca lo siguiente:
 - Integración con cl@ve para la identificación del interesado
 - Las herramientas de generación de datos (TRUtils)
 - La aplicación para la Gestión de de las solicitudes de acceso (GESAT)

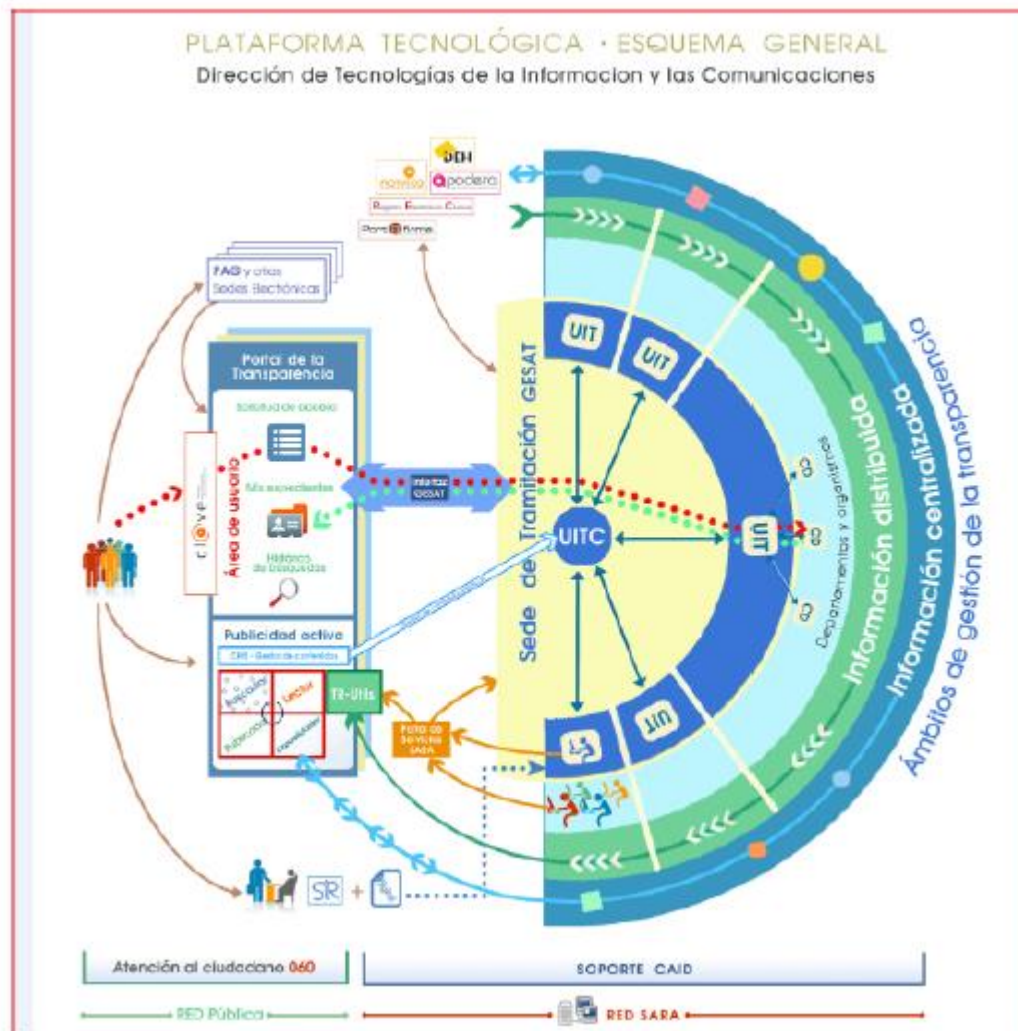


Figura 1 Plataforma tecnológica del Portal de Transparencia (OBSAE, 2015)

4.3.1 HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN DE DATOS (TRUTILS)

Las utilidades para el Portal de la Transparencia (TR-Utils) son el conjunto de las aplicaciones web y procedimientos necesarios para aportar la información de carácter distribuido para su publicación efectiva en el Portal de la Transparencia. Esta información se agrupa en conjuntos de datos, que conforman el Catálogo de datos distribuidos de cada unidad para el Portal de Transparencia. A partir de los Catálogos, una vez recogida la correspondiente información, otras herramientas se encargarán de ofrecer a los usuarios del Portal de la Transparencia su publicación.

4.3.2 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO (GESAT)

La aplicación GESAT, tiene como función principal la gestión de los expedientes relativos a las solicitudes de acceso y por tanto es uno de los módulos principales que interactúa con el Portal de la Transparencia. GESAT dispone como núcleo principal

de un tramitador de expedientes –ACCEDA- reutilizable y configurable, que ha sido adaptado para ofrecer las todas las funcionalidades requeridas en este caso particular.

5 LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: FUNCIONES.

Tal y como ya se mencionó en el apartado 2.3.3, el artículo 21 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece la creación de las Unidades de Información de la Administración General del Estado con el fin de que sean las encargadas de la gestión administrativa del derecho de acceso y de la publicidad activa. Se puede consultar en el punto 2.3.3 todas las funciones que tienen encomendadas.

La coordinación de las Unidades de Información corresponde a la Secretaría General de Función Pública, según lo definido en el artículo 7.m del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Artículo 7. Secretaría General de Función Pública

m) La coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como dictar indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso

Existen actualmente 25 Unidades de Información en la AGE. Cada una de éstas es creada en el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio a la que pertenece. Para consultar todas las Unidades de Información existentes en la Administración General del Estado, puede hacerse en el siguiente enlace: https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/UIT.html

6 LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN LAS ENTIDADES LOCALES

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, crea un marco jurídico común y mínimo que invita a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales a desarrollar la regulación de la ley.

Este marco jurídico común y mínimo se recoge en:

Disposición final octava. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1.^{a2}, 149.1.13.^{a 3}y 149.1.18.^{a 4}de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.

En cuanto a la invitación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales a desarrollar su regulación se encuentra:

Disposición adicional octava.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.

Disposición final novena. Entrada en vigor.

[...]

– Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley

Uniendo lo anterior, existen algunos preceptos de la ley que deben ser desarrollados o adaptados por las Comunidades Autónomas (los señalados en la disposición final octava). Lo más relevante de estos es:

² Art 149.1.1^a [CE]: La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales

³ Art 149.1.13^a [CE]: 1.^a La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales

⁴ Art 149.1.18^a [CE]: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas

1. Artículo 6, 2º párrafo del apartado 2

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Se debe tener en cuenta dos cosas:

- Cada Administración puede articular los mecanismos de publicidad que desee para poner al alcance de los ciudadanos toda aquella información relevante para conocer la actividad de las administraciones autonómicas y locales.
- Las normas autonómicas y locales pueden delimitar a que órganos compete el control de las obligaciones sujetas a la publicidad activa.

2. Artículo 9. Control

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Las medidas de control de las obligaciones podrán ser atribuidas por las Comunidades Autónomas al órgano u órganos que consideren más adecuados

3. Artículo 10. Apartados 1 y 2

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que

facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

Se debe tener en cuenta que:

- Las Comunidades Autónomas (y los Entes Locales en función de lo que ellas dispongan) podrán establecer medidas complementarias a lo que implementa la AGE (la creación de un propio Portal autonómico o local)

4. Artículo 21. Apartado 2 y 3

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones.

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

Se debe tener en cuenta que:

- Al no ser este apartado de carácter básico se permite a la normativa autonómica que determine los órganos o unidades que se habiliten para recibir solicitudes de información de los ciudadanos, siendo estos correctamente identificados.

5. Artículo 25. Apartado 1

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

Por lo tanto, el ámbito de aplicación del Título II queda sujeto a la normativa autonómica o local correspondiente.

Todo lo anterior ha derivado en que numerosas Comunidades Autónomas hayan desarrollado su propia legislación en materia de transparencia, aunque es necesario

destacar que la ley no impone el desarrollo normativo, aplicando directamente la Ley 19/2013 si este no se diera.

No obstante, la mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con su legislación en materia de Transparencia, y la totalidad de ellas cuentan con un Portal de Transparencia. Para consultar la legislación concreta en materia de Transparencia de cada Comunidades Autónoma, así como sus Portales de Transparencia, se puede acudir al siguiente enlace:

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Administraciones-publicas.html

7 CONCLUSIONES

El Gobierno Abierto (junto a sus tres pilares: transparencia y rendición de cuentas, participación y colaboración) suponen un nuevo modelo de gobernanza que debe ser la base de cualquier sociedad democrática.

En España las bases de esta nueva gobernanza se asientan en los Planes de Gobierno Abierto (actualmente está siendo desarrollado el 4º Plan de Gobierno Abierto) y en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

No obstante, el Gobierno Abierto va mucho más allá y no se puede entender sin la reutilización de la información del Sector Público, sin los datos abiertos, sin las iniciativas de participación ciudadana o sin los portales de transparencia.

Además, todo esto no sería posible sin la implicación de ciertos actores como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano o las Unidades de Información.

La suma de todo lo anterior construye un democracia más participativa y sólida, y favorece a un crecimiento sostenible, inteligente e integrador.

8 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- GOBIERNO ABIERTO (OCDE): una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo de la sociedad
 - 3 PILARES:
 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 - PARTICIPACIÓN
 - COLABORACIÓN
- DATOS ABIERTO Y REUTILIZACIÓN
 - DATOS ABIERTOS: datos en formatos abiertos que puede utilizar reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin.
 - CARACTERÍSTICAS: accesibles, utilizables, comprensibles, bajo licencia que permite la reutilización.
 - REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO:
 - MARCO JURÍDICO:
 - Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
 - Transpone la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público
 - Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
 - Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
 - Traspone la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.
 - Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público
 - Fecha límite para transponer la directiva: 17 de Julio de 2021
 - INICIATIVAS:
 - Proyecto aporta → datos.gob.es
 - REUTILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA:
 - Tiene normativas separadas
 - Taxonomías disjuntas
 - Diferentes portales y formatos
 - Tiene un objetivo común, la puesta a disposición de la sociedad la información pública.

-
- Tiene motivaciones distintas:
 - Reutilización: derecho al conocimiento, actividad económica, productividad, y mejorar del servicio público
 - Transparencia: rendición de cuentas y ética pública.
 - PLANES DE GOBIERNO ABIERTO: IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO
 - LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
 - ALCANCE:
 - INCREMENTAR Y REFORZAR LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA regulada a través de las obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones Públicas y Entidades Públicas.
 - RECONOCER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
 - ESTABLECER LAS OBLIGACIONES DE BUEN GOBIERNO que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento.
 - ESTRUCTURA:
 - TÍTULO I: TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA
 - Este título regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante dos capítulos diferenciados y una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho a la información.
 - TÍTULO II: BUEN GOBIERNO
 - El título II otorga rango de ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos.
 - TÍTULO III: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
 - El título III crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente al que se le otorgan competencias de:
 - Promoción de la cultura de transparencia en la actividad de las Administraciones Públicas
 - Control de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública
 - Observancia de las disposiciones de buen gobierno.
 - LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN (OTAI):
 - Actualmente la OTAI como tal ha desaparecido siendo sustituida por la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, dentro de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
 - EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

-
- Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información sujeta al principio de publicidad activa, y dentro de su ámbito de actuación. (Artículos 10 y 11)
 - LA TRANSPARENCIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES LOCALES
 - Disposición final octava. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1.^a , 149.1.13.^a y 149.1.18.^a de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.
 - Disposición adicional octava.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.
 - Disposición final novena. Entrada en vigor.

[...]

– Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley

9 GLOSARIO

- **GOBIERNO ABIERTO (OCDE):** Es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo de la sociedad.
- **DATOS ABIERTOS:** Datos en formatos abiertos que puede utilizar reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin.
- **PUBLICIDAD ACTIVA:** Responde a la obligación, por parte de las Administraciones públicas y sus entidades e instituciones dependientes, de publicar de manera permanente determinada información pública exigida por la ley en sus portales de transparencia o sitios web, con el fin de garantizar la transparencia de su actividad
- **DERECHO DE ACCESO:** Es aquel que tiene cualquier persona a acceder a la información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señala la Ley.

10 TEST

10.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Los principios técnicos del portal de la Transparencia contemplan... señale el FALSO
 - a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
 - b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
 - c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo
 - d) Seguridad: cumplimiento de lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad aprobado por el Real Decreto 4/2010 de 8 de enero, así como las guías técnicas que lo desarrollan
- 2) ¿Qué plazo máximo establece la ley 19/2013 para dar contestación a una solicitud de información incluyendo posibles ampliaciones?
 - a) Un mes
 - b) Un mes y 10 días
 - c) Un mes, 10 días y 15 días adicionales
 - d) Dos meses
- 3) ¿Los principios de buen gobierno son? Señale la FALSA
 - a) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
 - b) Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos, en la medida de los posible
 - c) Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
 - d) Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
- 4) La ley 19/2013 establece como infracciones graves disciplinarias:
 - a) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
 - b) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
 - c) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

-
- d) Todas las anteriores.
- 5) Según el RD 919/2014 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:
- a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2015, de 9 de diciembre.
 - b) Regular en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 - c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o que estén relacionados con su objeto, con carácter vinculante.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 6) De acuerdo con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley de Transparencia, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesta por un Presidente, que será el del Consejo, y los siguientes Vocales:
- a) Un Diputado, un Senador, y un representante del Tribunal de Cuentas.
 - b) Un representante del Defensor del Pueblo.
 - c) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos y un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
 - d) Todos los anteriores.
- 7) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el acceso a la información pública se realizará (Examen TICA1 2017):
- a) Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio, en un plazo no superior a diez.
 - b) Exclusivamente por vía electrónica, en un plazo no superior a diez días.
 - c) Siempre por vía electrónica y se notificará por correo ordinario al domicilio designado por el interesado en un plazo no superior a quince días.
 - d) Por vía electrónica salvo que el interesado designe otro medio, en un plazo no superior a cinco días.
- 8) Indique la opción correcta respecto al Portal de Transparencia del Gobierno de España:
- a) Incluye información acerca de las Entidades Locales.
 - b) La solicitud de información disponible, amparada por el derecho de acceso presente en la Ley 19/2013, no precisa identificación.
 - c) No incluye información acerca de órganos Constitucionales.
 - d) El Portal es gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

-
- 9)Cuál de los siguientes límites al derecho de acceso a la información pública no está incluido en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
- a) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
 - b) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública.
 - c) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la intimidad de las personas y en la protección de sus datos personales.
 - d) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la defensa.
- 10) De conformidad con artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿es posible ampliar el plazo para notificar al solicitante la resolución en la que se le conceda o deniegue el acceso a la información pública?:
- a) No, el plazo inicial no se puede ampliar.
 - b) Sí, se puede ampliar en un mes más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
 - c) Sí, se puede ampliar en dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante, bastando con indicar los motivos de la ampliación en la resolución final que se le notifique.
 - d) Sí, se puede ampliar en 15 días más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
- 11) En aplicación del artículo 29 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿cuál de las siguientes infracciones son consideradas graves?:
- a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
 - b) El acoso laboral.
 - c) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
 - d) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
- 12) Según el artículo 32 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuándo prescriben las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves?:
- a) A los tres años.
 - b) A los cuatro años.
 - c) Al año.
 - d) A los cinco años.

-
- 13) De conformidad con el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el solicitante de un acceso a información pública:
- a) Su solicitud será rechazada, si no indica los motivos.
 - b) No está obligado a motivar su solicitud de acceso.
 - c) Será indiferente, respecto a la resolución que finalmente se dicte, que indique o no los motivos de su petición.
 - d) Debe indicar los motivos de su petición en la propia solicitud.
- 14) Según el artículo 6 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la evaluación del cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos corresponde en el ámbito de la Administración General del Estado:
- a) Al Parlamento.
 - b) Al Consejo de Ministros.
 - c) A la Secretaría de Estado de Función Pública.
 - d) A las inspecciones generales de servicios.
- 15) Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es causa de inadmisión a trámite, las solicitudes:
- a) Que no identifiquen de forma suficiente la información requerida.
 - b) Que sean manifiestamente repetitivas.
 - c) Que no estén motivadas.
 - d) Que se refieran a la protección del medio ambiente.

10.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	d
3	b
4	d
5	d
6	d
7	a
8	c
9	c
10	b
11	a
12	d
13	b
14	d
15	b

11 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

11.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#)
2. [Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público](#)
3. [Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público](#)
4. [Portal de Transparencia](#)
5. [Acceso y reutilización de información pública como base del gobierno abierto](#)

11.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. OCDE, 2017. Recommendation Of The Council On Open Government. **Recuperado de:** <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>
2. CRUZ-RUBIO, CÉSAR NICANDRO, 2015. ¿Qué es (y que no es) gobierno abierto? Una discusión conceptual. Eonomía. Revista en Cultura de la Legalidad (Nº8) pp.37-53.
3. (OBSAE, 2015) Nota técnica del portal de Transparencia.